

상호저축은행업감독규정

<목 차>

1. 신용공여 적용 지역별 차등화

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	금융위원회	작 성 자	이름	이정민
	담당부서 (과)	중소금융과		직급	사무관
	국장	안창국		연락처	02-2100-2993
	과장	정종식		이 메 일	jmlee1012 @korea.kr

2025. 06. 21. 작성

정책책임자 직위

성명 (서명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	신용공여 적용 지역별 차등화								
	2.규제조문	상호저축은행업감독규정 제22조의2 제3항								
	3.위임법령	상호저축은행법 시행령 제8조의2 제1호								
	4.유형	신설	5.입법예고	2025.06.30~2025.08.11						
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	☐ 비수도권의 경제 규모(47.7%)와 인구(49.1%) 비중에 비해 저축은행 여신의 비수도권 비중(34.3%)은 낮은 상황 ○ 특히, 저축은행 총여신(97.9조원)의 과반(59.5조원)을 차지하는 복수 영업구역 저축은행은 수도권을 중심으로 영업 ※ 복수 영업구역 저축은행은 총여신 중 특정 영업구역(예: 서울)의 여신 비중이 100%인 경우에도 영업구역내 의무여신비율 규제 위반 아님								
	7.규제내용	☐ 비수도권과 수도권을 모두 영업구역으로 포함하는 복수 영업구역 저축은행의 영업구역내 여신비율 산출시 수도권과 비수도권 여신의 가중치 차등화(수도권 여신 90%, 비수도권 여신 110%) ○ 또한, 적용 대상 저축은행이 규제를 준수할 수 있도록 비수도권 여신공급 확대 등을 위한 유예 기간 부여(예: 1년)								
	8.피규제집단 및 이해관계자	비수도권과 수도권을 모두 영업구역으로 포함하는 복수 영업구역 저축은행(13개사) <table border="1" data-bbox="544 1364 1450 1532"> <thead> <tr> <th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>피규제자</td><td>비수도권과 수도권을 모두 영업구역으로 포함하는 복수 영업구역 저축은행</td><td>13개사</td></tr> </tbody> </table>				유 형		인원수 또는 규모	피규제자	비수도권과 수도권을 모두 영업구역으로 포함하는 복수 영업구역 저축은행
유 형		인원수 또는 규모								
피규제자	비수도권과 수도권을 모두 영업구역으로 포함하는 복수 영업구역 저축은행	13개사								
9.도입목표 및 기대효과	☐ 비수도권과 수도권을 모두 영업구역으로 포함하는 복수 영업구역 저축은행 여신의 과도한 수도권 쏠림을 완화하여 비수도권 지역의 서민금융공급 확대									
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용					
		피규제자								
		피규제자 이외								
		정성분석								
		주요내용								

	11.영향평가 여부	기술영향평가		경쟁영향평가		중기영향평가	
		해당 없음		해당 없음		해당 없음	
기타	12.규제 일몰제	대분류		소분류			
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제				미해당
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제				미해당
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제				미해당
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제				미해당
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제				미해당
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제				미해당
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제				미해당
		일몰설정여부		일몰조문		연장여부	
		미설정					
		일몰유형		일몰설정기간		일몰주기	
	13.우선허용· 사후 규제 적용여부						
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용		
		미적용	0	0	0		
	15.규제정비 계획	해당 없음					

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
제22조의2(영업구역내 신용공여한도) ① 시행령 제8조의2제1호가 목 외의 부분 본문에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 개인과 중소기업에 대한 신용공여"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신용공여를 말한다. 1. 2. 3. (생략) ② (생략) <신설>	제22조의2(영업구역내 신용공여한도) ① 시행령 제8조의2제1호가 목 외의 부분 본문에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 개인과 중소기업에 대한 신용공여"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신용공여를 말한다. 1. 2. 3. (생략) ② (생략) ③ <u>법 제4조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 영업구역과 법 제4조 제1항 제3호 또는 제4호 또는 제5호 또는 제6호에 해당하는 영업구역을 모두 영업구역으로 포함하는 저축은행의 경우, 법 제4조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 영업구역내의 개인과 중소기업에 대한 신용공여는 그 신용공여의 100분의 90에 해당하는 금액을 영업구역내의 신용공여로 보고, 법 제4조 제1항 제3호 또는 제4호 또는 제5호 또는 제6호에 해당하는 영업구역내의 개인과 중소기업에 대한 신용공여는 그 신용공여의 100분의 110에 해당하는 금액을 영업구역내의 신용공여로 본다. 다만, 제2항과 제3항에 모두 해당하는 신용공여는 제2항에서 산출한 금액에 제3항 본문에서 정한 비율을 곱하여 산정한 금액을 영업구역내 신용공여로 본다.</u>

I. 규제 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- ☐ 저축은행은 지역내 중저신용 가계, 소상공인 및 중소기업에 금융을 공급하는 역할 담당

※ 관련 규제 : 영업구역 제도(6개 영업구역*), 영업구역내 의무여신비율 규제 등

† ①서울, ②인천·경기, ③부산·울산·경남, ④대구·경북·강원, ⑤광주·전라·제주, ⑥대전·세종·충청

- 그러나, 비수도권의 경제 규모(47.7%)와 인구(49.1%) 비중에 비해 저축은행 여신의 비수도권 비중(34.3%)은 낮은 상황

< GRDP · 인구 비중 vs 저축은행 여신 비중 >

(단위 : %)

구 분	GRDP 비중('23년)	인구 비중('24년말)	저축은행 여신('24년말) (차주 소재지 기준)
수도권	52.3	50.9	65.7
비수도권	47.7	49.1	34.3

- 특히, 저축은행 총여신(97.9조원)의 과반(59.5조원)을 차지하는 복수 영업구역 저축은행은 수도권을 중심으로 영업*

* 수도권과 비수도권 영업구역을 함께 보유한 13개사의 영업구역내 여신 중 수도권 비중은 75.6%

※ 복수 영업구역 저축은행은 총여신 중 특정 영업구역(예: 서울)의 여신 비중이 100%인 경우에도 영업구역내 의무여신비율 규제 위반 아님

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

- 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	신용공여 적용 지역별 차등화
	내용	수도권과 비수도권을 모두 영업구역으로 하는 복수 영업구역 저축은행에 대하여 수도권과 비수도권 여신의 가중치를 차등화
규제대안2	대안명	영업구역별 의무 신용공여 비율 설정
	내용	복수 영업구역 저축은행에 대해서는 영업구역별로 의무 신용공여 비율을 설정

규제대안3	대안명	지방에 대한 예대율 규제 인센티브 부여
	내용	복수 영업구역 저축은행에 대해서는 각 영업구역별 여신 비중 기준을 정하고 동 비중 달성 시 예대율 규제수준 상향
규제대안4	대안명	지방 수신 초과 여신 공급분 예대율 인센티브 부여
	내용	지방 수신 대비 여신 공급 초과분의 일부를 예대율 산출시 분자에서 차감

○ 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	규제대상 저축은행이 감당 가능한 수준에서 비수도권 여신을 확대할 유인	수도권 여신에 대한 낮은 가중치가 복수 영업구역 회사에만 적용되어 형평성 이슈 제기 가능
규제대안2	비수도권에 대한 여신공급이 크게 증가할 것으로 예상	영업구역별로 일정비율 이상의 여신을 공급하도록 강제하므로 과도한 규제 소지
규제대안3	예대율이 높은 단수 영업구역 보유 저축은행이 대출 여력 확대를 위해 비수도권 여신을 확대할 유인	복수 영업구역 보유 저축은행은 인센티브 조건 충족이 어려워 비수도권 자금 공급 유인으로 작용하기 어려울 가능성
규제대안4	수도권에서 수신을 유치하여 비수도권에 여신을 공급할 유인 제공 가능	인센티브 여부가 여신 공급 보다는 수신 유치로부터 영향을 크게 받아 제도 도입 취지가 훼손될 가능성

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
저축은행중앙회 등 저축은행업계	저축은행 실무논의 TF (‘25년1월~3월)	취지에는 동감하며 과도한 페널티의 부과는 지양 요청	일부 수용
금융감독원		규제 목적이 다른 예대율 규제와 결부시키는 것은 지양할 필요	수용

③ 대안의 선택 및 근거

- 저축은행업계에 과도한 부담이 되지 않으며 비수도권 지역 여신 공급 확대 유도라는 정책 목표 달성을 위한 합리적인 방안을 도출

⇒ 규제대안1이 바람직

3. 규제목표

- 저축은행 여신의 과도한 수도권 쏠림 현상을 완화하고 비수도권 지역 여신 공급 확대 유도

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- ☐ 저축은행은 지역·서민금융 중개기능을 본연의 역할로 하며,
 - 영업구역 내 의무 여신비율은 저축은행의 지역·서민금융 공급이라는 본연의 역할을 수행하도록 하기 위한 주요 규제로 적용중
- ☐ (비수도권을 포함한) 복수 영업구역 보유 저축은행은 수도권뿐만 아니라 비수도권 영업구역에도 일정 부분 여신을 공급해야할 당위성이 있으며,
 - 이를 위해 영업구역 내 여신비율 산정 시 수도권과 비수도권 여신의 가중치를 일부 차등화하는 것은 목적·수단간 비례적 타당성이 인정됨

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당 없음	해당 없음	해당 없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당 없음

- 경쟁영향평가

해당 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당 없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당 없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당 없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당 없음

- 중기영향평가

해당 없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당 없음
② 규제 방식		해당 없음
③ 예비분석모델		해당 없음
	판단 근거	해당 없음
④ 대상 업종		해당 없음
⑤ 예비분석내용		해당 없음
⑥ 차등화적용 여부		해당 없음

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당 없음

- 시장유인적 규제설계

해당 없음

- 일몰설정 여부

해당 없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부
해당 없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

해당 없음

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
해당 없음	해당 없음	해당 없음

○ 타법사례

해당 없음

Ⅲ. 규제 의 실효성

1. 규제 의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 금융감독원의 간이 영향분석 결과, 동 변경 사항 반영 시 영향을 받는 13개사 중 11개사는 유예기간 없더라도 규제 비율 준수 가능
- 2개사의 경우에도 미준수의 정도가 크지 않아 1년이라는 충분한 유예기간 부여를 통해 규제 준수가 가능할 것으로 판단

2. 규제 의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 금융감독원의 검사·감독을 통해 규제 준수 여부를 지속 모니터링 가능하여 행정적으로 집행하는데 문제 없음

○ 재정적 집행가능성

- 재정소요 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- ☐ 저축은행업계 간담회('24.9.6일, '25.3.20일), 실무 논의 TF('25.1월~3월) 등을 통해 동 사항을 포함하여 저축은행의 지역·서민금융공급이라는 본연의 역할 제고를 위한 저축은행업계, 유관기관(금융감독원, 예금보험공사), 학계(금융연구원 등)의 의견을 수렴

2. 향후 평가계획

- ☐ 금감원을 통해 규제 개선 영향, 준수 여부 등을 지속 점검하고, 추가적인 제도 개선 필요사항 발생시 관계기관과 협의하여 개선할 계획

3. 규제 정비계획

해당 없음

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음

4. 종합결론

- ☐ 수도권과 비수도권을 모두 영업구역으로 보유한 저축은행 여신의 과도한 수도권 쏠림을 완화하고,
 - 비수도권 지역의 금융공급 확대를 유인하기 위해 해당 저축은행들에 대해 영업구역 내 여신비율 산정시 수도권과 비수도권 여신의 가중치를 차등화하는 등 규제 개선을 추진할 필요